

MAD POP / SAGONG EE HO Master Term Sheet

일자: 2026년 5월 28일

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

당사자: [중국 측 지정 계약법인명], [KHS 크리에이티브 회사명], [노느니 법인정보], [KHS Holder 법인명]

1. 목적

본 Master Term Sheet는 MAD POP 프로젝트의 기본 거래 구조, 계약 문서, 지급 조건, IP 사용권, 지분 또는 옵션, 책임 제한, 해지, 준거법 및 분쟁해결에 관한 핵심 조건을 정합니다.

본 프로젝트는 다음 세 문서로 구성됩니다.

- Agreement A: Creative Director / Executive Producer / New IP Development Agreement.
- Agreement B: SAGONG EE HO Limited IP License Agreement.
- Equity / Option Side Letter.

2. 계약 구조

문서	당사자	목적
Agreement A	[중국 측 지정 계약법인명] 및 [KHS 크리에이티브 회사명]	김형석의 창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독, 신규 IP 개발
Agreement B	[중국 측 지정 계약법인명] 및 [노느니 법인정보]	사공이호 IP의 제한적 사용권, 라이선스 피, 러닝 로열티, 승인권, 회수권
Equity / Option Side Letter	[중국 측 지정 계약법인명], [프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명], [KHS Holder 법인명]	30% 지분 또는 30% 지분 옵션과 보호권

3. 당사자 특정

- 중국 측 당사자는 브랜드명, 프로젝트명 또는 사업명칭이 아니라 실제 법인으로 특정되어야 합니다.
- [중국 측 지정 계약법인명]은 서명 전에 법인명, 설립지, 등록번호, 주소, 대표자, 대표권 및 실소유자 정보를 제출해야 합니다.
- MADVERSE, MAD POP, 프로젝트 회사, 지분 또는 옵션 대상 회사, IP 사용권자가 서로 다른 경우 각 법인의 역할과 책임을 별도로 기재해야 합니다.
- [KHS 크리에이티브 회사명]은 김형석이 지정하고 지배하는 창작 서비스 제공 법인입니다.
- [노느니 법인정보]는 사공이호 IP를 보유하거나 관리하고 사용권을 부여할 권한이 있는 법인입니다.
- [KHS Holder 법인명]은 지분 또는 옵션을 보유할 법인입니다.

4. 프로젝트 범위

프로젝트는 MAD POP 1단계를 의미하며, 다음 활동을 포함할 수 있습니다.

- AI 음악 및 버추얼 아티스트 프로젝트 기획.

- 사공이호 IP의 승인된 범위 내 사용.
- 중국 시장 현지화 콘텐츠 개발.
- 승인된 디지털 콘텐츠, 공연, 플랫폼, 상품화, 마케팅 활동.
- 양측이 서면으로 합의한 신규 IP 개발.

다음 활동은 별도 서면 합의 없이는 포함되지 않습니다.

- 사공이호 원천 IP 소유권 이전.
- 별도 승인 없는 데이터 활용, 자동화 학습 또는 원천 IP와 혼동되는 권리화.
- 디지털자산화, 금융상품화, 담보 제공 또는 IP 금융화.
- 제3자 아티스트의 출연, 음성, 초상 또는 퍼블리시티권 사용.
- 프로젝트 범위 밖의 글로벌 사업.
- 한국 내 사업권.

5. 상업 조건

항목	조건
Agreement A 대가	KRW 4,500,000,000부터 KRW 4,700,000,000까지의 범위에서 양측이 확인한 금액
Agreement B 사용료	KRW 300,000,000부터 KRW 500,000,000까지의 선급 또는 최소보장 사용료
러닝 로열티	IP 직접 사용 매출 3%, 상품화 매출 5%, 제3자 사용 허락 순수령액 25%
지분 또는 옵션	[KHS Holder 법인명] 에게 30% 지분 또는 30% 지분 옵션
지급 성격	서비스 피, IP 라이선스 피, 러닝 로열티 및 성공 인센티브
재분류 금지	투자금, 주주대여금, 운영비, 상장비용, 비용상환금, 출자금으로 재분류 불가

6. Agreement A 핵심 조건

- [KHS 크리에이티브 회사명] 은 창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독, 신규 IP 개발 및 합리적인 창작 검토를 제공합니다.
- 김형석은 핵심 창작자로 표시됩니다.
- 김형석 또는 [KHS 크리에이티브 회사명] 은 별도 서면 합의 없이 다음을 보증하지 않습니다.
 - 중국 시장 성과.
 - 투자유치 또는 상장.
 - 규제 승인.
 - 제3자 아티스트 참여.
 - 사공이호 IP 소유권.
 - 무제한 상장 실사 협조.
- 책임은 고의 또는 중과실로 인한 직접손해로 제한되며, 총 책임은 실제 수령한 Agreement A 대가를 초과하지 않습니다.

7. Agreement B 핵심 조건

- 사공이호 원천 IP는 [노느니 법인정보] 또는 해당 권리자에게 계속 귀속됩니다.

2. [중국 측 지정 계약법인명] 은 관리자가 승인한 자료와 목적 범위 안에서만 제한적 사용권을 취득합니다.
3. 승인 범위를 넘는 확장 사용, 제3자 사용 허락, 파생 사용, 담보 제공, 금융상품화는 사전 서면 승인 없이는 허용되지 않습니다.
4. 사용료와 러닝 로열티는 투자금, 비용상환금 또는 출자금으로 처리되지 않습니다.
5. 미지급, 무단 사용, 승인 없는 등록, 별도 승인 없는 확장 사용, 브랜드 훼손 또는 권리 침해가 발생하면 [노느니 법인정보] 는 사용권을 정지하거나 해지할 수 있습니다.

8. 지분 또는 옵션 핵심 조건

1. [KHS Holder 법인명] 은 [프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명] 의 30% 지분 또는 30% 지분 옵션을 취득합니다.
2. 30%는 완전희석 기준으로 산정합니다.
3. 완전희석 기준에는 보통주, 우선주, 전환증권, SAFE, warrant, option, ESOP, 관계사 보유권리 및 기타 경제적 지분권이 포함됩니다.
4. KHS Holder는 희석방지, 정보권, 감사자료 열람권, 동반매도권, 강제매도 제한, 우선매수권, 풋옵션 및 현금정산권을 가집니다.
5. 해당 지분 또는 옵션은 노느니에 부여되지 않습니다.
6. 한국 공직, 이해충돌, 세무, 외환, 백지신탁 또는 법규 준수 요건이 발생하면 KHS Holder는 이전, 매각, 포기, 신탁, 현금정산 또는 기타 필요한 처리를 할 수 있습니다.

9. 비용 및 상계 금지

1. 중국 측의 프로젝트 운영비, 개발비, 상장비용, 인건비, 홍보비, 플랫폼 비용, 자문비, 계열회사 비용은 한국 측에 청구하거나 상계할 수 없습니다.
2. Agreement A 대가와 Agreement B 사용료 및 러닝 로열티는 프로젝트 손실, 투자유치 지연, 상장 지연, 규제 이슈, 시장 성과 부진 또는 운영비 초과를 이유로 환급, 상계, 회수 또는 차감되지 않습니다.
3. 관련자거래 비용은 KHS Holder의 사전 서면 동의와 독립적인 증빙 없이는 지분가치 또는 배당 가능 이익 산정에서 공제할 수 없습니다.

10. 정보권 및 감사권

중국 측은 KHS Holder 및 [노느니 법인정보] 에게 다음 자료를 제공합니다.

1. 분기별 프로젝트 매출자료.
2. 플랫폼별 매출 및 정산자료.
3. 라이선스 사용 현황.
4. 제3자 사용 허락 수입 내역.
5. 연간 감사 재무제표.
6. cap table 및 완전희석 cap table 변경 내역.
7. 중대한 투자유치, 지분발행, 합병, 매각, 상장 또는 청산 계획.
8. 관련자거래 내역.

11. 종료 및 이행정지

각 한국 측 당사자는 다음 사유가 발생하는 경우 자기 계약상 이행을 정지하거나 해당 계약을 해지할 수 있습니다.

1. 지급 지연.
2. 승인 범위 밖의 IP 또는 창작 자료 사용.

3. 별도 승인 없는 확장 사용, 권리화, 금융상품화, 담보 제공.
4. 승인 없는 제3자 사용 허락.
5. 브랜드 훼손 또는 혼동 가능한 유사 IP 등록.
6. 중국 측 계약법인, 프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사의 무단 변경.
7. 대표권, 법인정보, cap table 또는 실소유자 정보의 허위 제공.
8. 규제 변경, 제재, 외환 제한 또는 중대한 부정적 변화.

12. 준거법 및 분쟁해결

우선안은 다음과 같습니다.

준거법: 홍콩법
중재기관: HKIAC
중재지: 홍콩
중재 언어: 영어
중재인 수: 3인
긴급중재 및 보전처분: 허용

대안은 다음과 같습니다.

준거법: 싱가포르법
중재기관: SIAC
중재지: 싱가포르
중재 언어: 영어
중재인 수: 3인
긴급중재 및 보전처분: 허용

중국법은 중재지가 홍콩이고 중재기관이 HKIAC인 경우에 한하여 검토할 수 있습니다.

13. 언어

1. 영문본을 정본으로 합니다.
2. 한국어본과 중문본이 작성되는 경우, 영문본과 불일치할 때에는 영문본이 우선합니다.
3. 다만 한국 측 법률 검토와 내부 승인에는 한국어본이 기준 문서로 사용될 수 있습니다.

14. 서명 전 조건

본 Master Term Sheet 및 관련 계약의 서명은 다음 자료 제출을 조건으로 합니다.

1. 중국 측 지정 계약법인 자료.
2. 대표권 증명.
3. UBO 및 지배구조 자료.
4. 프로젝트 회사 및 지분 대상 회사 자료.
5. 완전희석 cap table.
6. 지급 및 송금 자료.
7. 사공이호 IP 계약 보호장치 확인자료.

- 8. 제3자 권리 사용계획.
- 9. 준거법 및 분쟁해결 합의.

15. 서명

[중국 측 지정 계약법인명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[KHS 크리에이티브 회사명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[노느니 법인정보]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[KHS Holder 법인명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]